COLLECTION CONFORMITÉ BÂTIMENT · ÉDITION 2026

Malfaçons : structurer votre dossier de recours

Décrire les désordres, retrouver la réception et organiser les preuves avant de choisir une démarche.

Préparer votre dossier travaux avec Legibat.fr

Consulter les services Legibat.fr pour préparer votre projet.

Guide indépendant édité par Legibat.fr. Ce document ne constitue ni une attestation officielle, ni une certification, ni un avis juridique personnalisé.

01 Situer les garanties après réception

La date de réception est un repère essentiel. Identifiez le procès-verbal et les réserves éventuelles. Le tableau donne des durées générales ; l'application à un désordre dépend de ses caractéristiques et des faits.

N'attendez pas l'approche d'une échéance pour consulter un professionnel. Un simple échange avec l'entreprise ne garantit pas la préservation des délais d'action.

Repères généraux à compter de la réception

Garantie	Durée	Objet général
Parfait achèvement	1 an	Désordres signalés selon les modalités applicables
Bon fonctionnement	2 ans	Certains équipements dissociables
Décennale	10 ans	Dommages affectant la solidité ou rendant l'ouvrage impropre à sa destination

02 Construire une chronologie exploitable

- ☐ Joindre contrat, devis, avenants, factures et preuves de règlement.
- ☐ Retrouver le procès-verbal de réception et les réserves écrites.
- ☐ Décrire chaque désordre séparément : lieu, date d'apparition et évolution.
- ☐ Classer les photographies avec date, localisation et légende factuelle.
- ☐ Conserver les courriers et les preuves de leur remise.
- ☐ Rassembler les attestations d'assurance et les références des dossiers déclarés.

Décrire sans surinterpréter

Notez ce que vous observez : trace d'humidité, équipement qui ne fonctionne pas, déformation ou fissure. Distinguez ces observations d'une hypothèse de cause. Un constat technique peut être utile pour caractériser le désordre et orienter la demande.

Choisir les interlocuteurs

Signalez les désordres par écrit à l'entreprise concernée. Selon leur nature, contactez également votre assureur. En l'absence de solution, examinez les possibilités de médiation, d'expertise ou de recours avec un professionnel. Si la sécurité des occupants paraît compromise, faites évaluer la situation sans attendre.

Sources et date de référence

1. Service Public - Garanties après la réception des travaux · consulté le 24/10/2026
2. Conso.gouv - Travaux inachevés et malfaçons · consulté le 24/10/2026

Informations à recontrôler auprès des sources avant usage. Les situations particulières peuvent nécessiter un professionnel compétent.

Préparez vos démarches avec Legibat

Préparer votre dossier travaux avec Legibat.fr

Mise à jour : 24/10/2026 · Référence : guide-recours-malfacons-travaux-2026.pdf